

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n 227.3/AD del 26 giu 2023

Procedura “Gestione dei Reclami Passeggeri”

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n. 227.2/AD del 20 febbraio 2015 “Procedura Gestione dei Reclami Passeggeri”.

FIRMATO
Luigi Corradi

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 2 di 25
---	--	--

Procedura

GESTIONE DEI RECLAMI

PASSEGGGERI

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 3 di 25
---	---	--

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

x

Emanata da:

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Verificata da:

Responsabile DBAV

Responsabile DBIC

Responsabile DBR/COMMERCIALE REGIONALE

Responsabile DRUO/ORGANIZZAZIONE E PROCESSI

Approvata da:

Responsabile DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Data emissione: 26 giugno 2023

Sostituisce: CO n. 227.2/AD del 20 febbraio 2015

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 4 di 25
---	---	--

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	5
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	7
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	9
3.1 SOTTOPROCESSO 01 – ACQUISIZIONE DEL RECLAMO	9
3.2 SOTTOPROCESSO 02 – ASSEGNAZIONE DEL RECLAMO	12
3.3 SOTTOPROCESSO 03– LAVORAZIONE DEL RECLAMO	13
3.4 SOTTOPROCESSO 04 – CHIUSURA DEL RECLAMO E FEED-BACK AL CLIENTE	16
3.5 SOTTOPROCESSO 05 - GESTIONE RECLAMO CON ALTRE IMPRESE FERROVIARIE O GESTORI DI STAZIONE	18
3.6 SOTTOPROCESSO 06 – MONITORAGGIO E REPORTING.....	19
3.7 SOTTOPROCESSO 07 – ISTRUTTORIE DERIVANTI DA RECLAMI DI SECONDA ISTANZA O SEGNALAZIONI TRASMESSI DAI PASSEGGERI ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART).	21
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	25
5. ALLEGATI.....	25

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 5 di 25
---	---	--

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	15/11/2007	Prima emissione.
01	18/12/2008	Seconda emissione. Aggiornamento relativo a: - esplicazioni modalità di interfaccia struttura gestione reclami e Focal Point; - esplicitazione del servizio “stato delle richieste”; - esplicitazione delle attività di monitoraggio e reporting.
02	20/20/2015	Terza emissione. Aggiornamento relativo a: - variazioni dell’organizzazione; - revisione attività focal point; - adeguamento al D.LGS. 70/2014; - inserimento sottoprocesso di gestione Informazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relative ai reclami dei clienti.
03	26/06/2023	Quarta emissione. Aggiornamento ha riguardato: - l’adeguamento alla Delibera ART 28/2021; - alcune integrazioni al sottoprocesso 1: acquisizione dei reclami; - recepimento del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento di dati personali; - il sottoprocesso 4 con la previsione: della possibilità da parte del cliente di far richiesta di chiarimento sulla risposta ricevuta, e dell’indennizzo per tardata o mancata risposta a reclamo; - il sottoprocesso 7: Gestione richieste di informazione e segnalazioni ART e tempistiche interne di risposta all’ART; - l’introduzione del nuovo modulo Reclami (post Delibera ART 28/2021); - i riferimenti organizzativi sulla base dell’attuale assetto organizzativo aziendale.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 6 di 25
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della procedura è la definizione delle responsabilità, dei ruoli e delle modalità operative del processo di gestione dei reclami delle Direzioni Business Trenitalia, in particolare:

- definire il processo e le responsabilità nella gestione dei reclami;
- garantire tempestività di evasione del reclamo secondo quanto definito nelle Condizioni di Trasporto, nel Regolamento UE n. 782/2021 (recast del Regolamento CE n. 1371/2007 e D.Lgs 70/2014), nelle Carte dei Servizi;
- dare evidenza alle strutture che cooperano all'erogazione del servizio, delle segnalazioni da parte della clientela al fine di monitorarne la qualità ed attivare eventuali azioni di allineamento e miglioramento;
- concorrere ad aumentare la soddisfazione del cliente.

La procedura si applica ai reclami presentati dai clienti, relativi ai servizi erogati dalle Direzioni Business AV, IC e Regionale per le quali si formalizza il relativo processo di lavorazione.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla CO 327/AD r.v. *“Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti”*, la procedura descrive la gestione interna delle richieste di informazioni trasmesse dall'ART in materia di diritti dei passeggeri (anche a seguito di reclamo), comprese quelle relative ai servizi di competenza regionale e locale ex art. 4, comma 5, del D.Lgs. 70/2014.

La procedura non è applicabile ai reclami presentati dai passeggeri dei servizi regionali, nazionali ed internazionali afferenti ad altre Imprese Ferroviarie.

La presente procedura è coerente con la Delibera ART 28/2021 *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”*, del 25 febbraio 2021, applicabile dal 1 gennaio 2022.

I principi e le regole di comportamento definiti con la presente Comunicazione Organizzativa costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Trenitalia ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane; dall'Anti Bribery & Corruption management system e dal Framework di Data Protection del Gruppo FS Italiane.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 7 di 25
---	--	---

2. Strutture e Soggetti coinvolti

TRENITALIA S.p.A.

DBAV

- Customer Service e Vendita Diretta AV (CVSD AV)
 - Post Vendita
 - Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV
 - Reclami, Furto Bagagli e Infortuni a Bordo Treno
 - Customer Service e Vendita diretta Centro Nord AV
 - *Operatori di Biglietteria e Assistenza*
 - Customer Service e Vendita diretta Centro Sud AV
 - *Operatori di Biglietteria e Assistenza*
 - Servizi di Informazione in Anormalità e Assistenza Clienti
 - Assistenza Clienti in anormalità di Esercizio
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia AV (SIGSQE AV)

DBIC

- Commerciale IC e Internazionale
 - Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC
- Customer Service e Vendita Diretta IC
 - *Operatori di Biglietteria e Assistenza*
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia IC (SIGSQE IC)

DBR

- Commerciale Regionale
 - Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale (SIGSQE R)
- Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP)
 - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti
 - *Operatori gestione Reclami*
 - *Operatori di Biglietteria*

DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC)

- Compliance
- Data Protection Office (DPO)
- Legale Direzioni Tecniche e Diritto dell'Unione Europea (LDTDUE)

AFFARI REGOLATORI E ANTITRUST POLO PASSEGGERI

- *Regolazione*

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 8 di 25
---	---	--

SOCIETA' DEL GRUPPO

RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA

Altre Imprese ferroviarie (es. TrenitaliaTper- Trenord- Ferrovie del Sud Est)

Gestori di Stazione (RFI SpA, GSRail, GSRetail, ecc)

STRUTTURE E SOGGETTI TERZI COINVOLTI

- Cliente reclamante e/o organizzazioni che lo rappresentano (Associazioni dei consumatori, studi legali, ecc.)
- Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
- Stakeholder istituzionali (Regioni/ Assessorati)
- Altre imprese ferroviarie esterne al Gruppo Ferrovie della Stato Italiane SpA

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 9 di 25
---	--	---

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1 Sottoprocesso 01 – Acquisizione del Reclamo

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita <i>Responsabile Post Vendita Territoriale</i> <i>Operatori gestione Reclami</i> - Customer Service e Vendita diretta Centro Nord AV <i>Operatori biglietteria / assistenza</i> - Customer Service e Vendita diretta Centro Sud AV <i>Operatori biglietteria/ assistenza</i> DBIC - Customer Service e Vendita Diretta IC (CSVD IC) <i>Operatori biglietteria / assistenza</i> DBR - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti <i>Operatori gestione Reclami</i> <i>Operatori di Biglietteria</i> <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> - RFI <u>SOGGETTI ESTERNI</u> - Altre Imprese Ferroviarie - Cliente reclamante e/o organizzazioni che lo rappresentano (Associazioni dei consumatori, studi legali, ecc.) - Stakeholder istituzionali (Regioni/Province/Assessorati)
--	---

Il Cliente che ritenga di aver subito un disservizio può presentare reclamo a Trenitalia oltre che in italiano, anche in lingua inglese, entro 3 mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

- tramite il *webform* disponibile nella sezione Reclami del sito di Trenitalia;
- compilando l'apposito modulo stampabile (Allegato 1) presente nella suddetta sezione del sito e disponibile presso le biglietterie e Uffici di Assistenza delle principali stazioni oppure redigendo un reclamo in forma scritta che contenga gli elementi minimi necessari¹. In ogni caso, il reclamo cartaceo può essere presentato presso i canali di contatto Trenitalia o trasmesso per posta raccomandata A/R:

¹ I riferimenti identificativi del passeggero/i (nome, cognome, recapito), e dell'eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e una copia del documento di identità dell'utente; i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto) o la copia del titolo di viaggio. L'eventuale indicazione del numero del treno può consentire una più agevole trattazione del reclamo; la descrizione del disservizio subito e/o della difformità rilevata rispetto alla normativa europea o nazionale, alle CGT o alle Carte dei Servizi.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 10 di 25
---	--	--

- per i servizi di trasporto regionale, all'indirizzo della Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio disponibile sul sito www.trenitalia.com nella Sezione Reclami;
- per i servizi di trasporto media e lunga percorrenza, all'indirizzo: Trenitalia S.p.A., Ufficio reclami e rimborsi, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.

Acquisizione del reclamo

I reclami vengono acquisiti e presi in carico da Trenitalia lo stesso giorno della presentazione:

- automaticamente dal sistema se inviati attraverso **Web Form**;
- mediante l'invio tramite web server (sul sito: <http://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/biglietterie>) di quelli consegnati a mano presso gli uffici dell'assistenza clienti.

I reclami vengono acquisiti e presi in carico da Trenitalia tramite registrazione in CRM reclami tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione quando:

- sono consegnati presso una biglietteria;
- sono recapitati tramite posta ordinaria.

In caso di presentazione del reclamo a mezzo posta raccomandata, il reclamo si intende trasmesso il giorno dell'invio e si intende ricevuto nel giorno della consegna al gestore del servizio (data di ricezione apposta sulla busta da Ferservizi). In questo caso la data di presa in carico del reclamo in CRM Reclami coinciderà con quella di consegna².

Tracciatura Reclami e protezione dei dati personali dei Clienti

Una volta che il reclamo è stato inserito sul sistema CRM, quest'ultimo genera un codice identificativo (PROTOCOLLO) mediante il quale il reclamo è univocamente individuato e tracciato in tutte le fasi di lavorazione.

Il codice viene comunicato al cliente con modalità diverse, a seconda del canale utilizzato per l'inoltro del reclamo:

- in caso di inoltro tramite web form, attraverso la maschera finale della procedura di inserimento e la successiva e-mail di conferma di ricevimento del reclamo presentato;
- in caso di inoltro in forma cartacea, attraverso comunicazione al cliente alla prima risposta.

È fatto obbligo l'utilizzo, presso gli uffici biglietteria e assistenza clienti, del modulo reclami aggiornato, completo dell'informativa sulla protezione dei dati personali resa ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora dovessero essere apportate modifiche ai moduli citati, le stesse dovranno essere condivise con il *Data Protection Office* di Trenitalia.

In caso di reclami pervenuti tramite posta ordinaria o raccomandata A/R il cliente è informato, secondo specifica informativa, relativamente al trattamento dei dati personali alla prima occasione di contatto (e in ogni caso in occasione della risposta).

La protezione dei dati personali del cliente è assicurata da Trenitalia attraverso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), nonché attraverso l'attuazione delle disposizioni contenute nei documenti organizzativi emanati in materia.

Tutti i dipendenti di Trenitalia che trattano dati personali per la gestione dei reclami (Operatori, Focal Point, Interfacce operative etc..) devono essere stati preventivamente designati incaricati dal Data Manager di riferimento.

² Misura 3 punto 5 Delibera ART 28/2021

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 11 di 25
---	---	---

La registrazione dei reclami e la conservazione dei relativi dati tengono conto di quanto previsto dalla Misura 7 della Delibera ART n. 28/2021.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 12 di 25
---	---	---

3.2 Sottoprocesso 02 – Assegnazione del Reclamo

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita <i>Responsabile Post Vendita Territoriale</i> <i>Operatori gestione Reclami</i> DBR - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti <i>Operatori gestione Reclami</i>
I reclami via web sono assegnati dal sistema CRM alla struttura competente per la relativa lavorazione, sulla base delle regole di instradamento definite a sistema. I reclami giunti attraverso altri canali, sono completati con i dati anagrafici e con la categorizzazione del disservizio dagli operatori che li inseriscono a sistema e vengono lavorati all'interno del Post Vendita ricevente. Se il reclamo assegnato non è di competenza della struttura ricevente che l'ha ricevuto dal sistema, lo stesso deve essere trasmesso alla struttura deputata alla gestione del reclamo, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di arrivo. Oltre tale intervallo temporale, il sistema impedisce la trasmissione, lasciando la responsabilità della lavorazione reclami -sulla base degli elementi che dovranno essere richiesti alle strutture/Focal Point/Interfaccia Operativa competenti- alla struttura che ha tardato nell'invio e che dovrà, comunque, informare la struttura competente. Ogni struttura gestione reclami deve quotidianamente: - effettuare la verifica dei nuovi reclami pervenuti, anche al fine di valutarne l'urgenza; - assegnare i reclami ai singoli operatori appartenenti alla struttura, con l'obiettivo di ridurre i tempi di chiusura dei reclami; - iniziarne la lavorazione entro i limiti temporali previsti; - trasmettere "per competenza" ad altra struttura, laddove necessario, entro i limiti temporali previsti; - monitorare lo stato di avanzamento della lavorazione dei singoli reclami. <i>Presa in carico del reclamo da parte dell'operatore reclami</i> L'operatore cui il reclamo è stato assegnato, ne inizia la lavorazione.	
Controlli L.262/2005	Chiave N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.
Anticorruzione Strumenti prevenzione	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 13 di 25
---	---	--

3.3 Sottoprocesso 03– Lavorazione del Reclamo

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita <i>Operatori gestione Reclami</i> DBR - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti <i>Operatori gestione Reclami</i> DALSC - Data Protection Office (DPO) - Legale Direzioni Tecniche e Diritto dell’Unione Europea (LDTDUE) FOCAL POINT/o Interfacce operative ove nominate: unità organizzative dei processi aziendali (come indicato nella CO 293 r.v. <i>“Focal Point- Sistema Gestione Reclami”</i>)
L’Operatore gestione Reclami completa le informazioni necessarie alla classificazione, gestione, chiusura ed archiviazione del reclamo, mediante: • verifica dell’effettiva data di presa in carico del reclamo secondo i parametri esposti nel Sottoprocesso 1 “Acquisizione del reclamo”; • inserimento o verifica validando i dati anagrafici del cliente (in questa fase l’operatore presta particolare attenzione all’esattezza dei dati personali inseriti/verificati); • inserimento o verifica del luogo (treno, stazione, web, ecc.) e dell’argomento e, in base al contenuto del reclamo, inserisce il motivo del disservizio (macro, midi e micro voce); • ricerca di informazioni utili alla gestione sui sistemi informativi aziendali; • eventuale invio di richiesta informazioni a Focal Point/Interfaccia Operativa; • valutazione della risposta del Focal Point/Interfaccia Operativa ed eventuale richiesta ad altro Focal Point/Interfaccia Operativa; • invio del reclamo per conoscenza ai Focal Point/Interfaccia Operativa interessati al disservizio nel caso in cui non abbia ricevuto il reclamo per richiesta di informazioni; • risposta al cliente. Istruttoria Al fine della completa istruttoria sul disservizio posto a base del reclamo e sulle sue cause, l’operatore procede a: • verificare se il cliente ha effettuato il medesimo reclamo attraverso altri canali, per evitare eventuali duplicazioni; • identificare le cause del disservizio, • ricercare di informazioni utili alla gestione sui sistemi informativi aziendali; • individuare i competenti Focal Point/Interfaccia Operativa qualora i suddetti sistemi informativi non dovessero fornire risposte esaustive, al fine di: ○ richiedere adeguate informazioni relative ai disservizi segnalati; ○ acquisire gli elementi per formulare la risposta al cliente;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 14 di 25
---	---	---

- inviare per conoscenza il reclamo al Focal Point/Interfacce Operative interessati al disservizio nel caso in cui non abbiano ricevuto il reclamo per richiesta di informazioni;
- impostare la risposta da inviare al cliente.

Richiesta elementi ai Focal Point/Interfacce Operative

L'Operatore reclami può quindi inviare ai Focal Point/Interfacce Operative, la richiesta di elementi informativi seguendo il seguente iter:

- selezionare, in base all'argomento del reclamo, i Focal Point/Interfacce Operative da coinvolgere nell'istruttoria, mediante l'elenco presente in CRM;
- trasmettere la richiesta ai Focal Point/Interfaccia Operativa, attraverso il sistema CRM specificando le problematiche per le quali si richiede una risposta;
- indicare la scadenza entro la quale si richiede risposta, **ovverosia 5 giorni lavorativi successivi all'inoltro.**

Le Interfacce Operative, laddove formalmente individuate, devono tempestivamente portare a conoscenza dei Focal Point di riferimento le problematiche esposte dai clienti nei reclami ricevuti.

A seguito dell'analisi delle problematiche segnalate nei reclami, il Focal Point, secondo tempistica e metodologia stabilita nella CO 441 r.v. *"Linee Guida per la gestione delle azioni interne di miglioramento derivanti dai reclami della clientela sulla qualità del servizio"*, provvederà ad avviare le eventuali azioni correttive e migliorative previste relativamente ai processi di propria competenza.

Risposta dei Focal Point/Interfacce Operative

I Focal Point/Interfacce Operative sulla base degli elementi del reclamo rispondono all'operatore reclami, attraverso il sistema CRM, fornendo gli elementi informativi richiesti nei tempi stabiliti dalla presente procedura.

Qualora il Focal Point/Interfaccia Operativa non provveda a fornire nei tempi previsti gli elementi richiesti, l'operatore reclami invierà al cliente una risposta di tipo sospensivo (con le modalità più avanti specificate) in attesa di ricevere gli elementi richiesti.

Casi particolari

Nei casi di reclami particolarmente delicati per impatto, argomenti, canali (media, condotte potenzialmente contrarie al Codice Etico o penalmente rilevanti, ecc.), l'operatore reclami deve tempestivamente segnalarli, secondo il rispettivo perimetro di competenza:

- per la DBAV/DBIC al Responsabile Post Vendita Territoriale (RPVT), al Referente Processo (RP) reclami;
- per la DBR al Direttore della Direzione Regionale/Provinciale di appartenenza che potrà richiedere supporto a Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche.
- previo confronto con il proprio Responsabile, al Data Protection Office (DPO) qualora l'oggetto del reclamo sia inerente alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile Post Vendita/Direttore della DR/DP valuta l'opportunità di coinvolgere altre strutture per supporto nella elaborazione della risposta definitiva. Ove la complessità dei temi trattati – ad esempio: aspetti legali attinenti ai diritti passeggeri in base alle norme nazionali e comunitarie; forma del reclamo; reclamo presentato attraverso un legale, ecc.– renda necessario l'ausilio della struttura DALSC/LDTUE, quest'ultima sarà coinvolta dal Responsabile Post Vendita /Direttore della DR/DP.

Qualora il contenuto del reclamo evidenzi condotte potenzialmente contrarie al Codice Etico o penalmente rilevanti il Responsabile Post Vendita /Direttore della DR/DP dovrà inviare il reclamo al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 15 di 25
---	---	---

Qualora il reclamo sia stato trasmesso dal cliente, anche solo per conoscenza, ad Autorità/istituzioni pubbliche (ART, AGCM, Regione, Provincia, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ecc.), l'operatore reclami ne deve dare tempestiva informazione:

- per la DBAV/DBIC al Responsabile Post Vendita Territoriale (RPVT), al Referente Processo (RP) reclami;
- per la DBR al Direttore della Direzione Regionale/Provinciale di appartenenza e al Responsabile Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche.
- previo confronto con il proprio Responsabile, al Data Protection Office qualora l'oggetto del reclamo sia inerente alla protezione dei dati personali.

Anche in questi casi, il Responsabile/Direttore potrà avvalersi dell'ausilio della struttura preposta in ambito DALSC/LDTUE.

Tempistiche

Le tempistiche per la gestione interna del reclamo da parte di DBAV e DBR propedeutiche a definire la risposta al cliente vengono di seguito indicate.

- Entro 5 giorni lavorativi dalla data di presa in carico la struttura ricevente deve effettuare l'eventuale invio per competenza del reclamo ad altre strutture post vendita (DBAV e/o DBR) nel caso in cui non sia di propria competenza. Nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi, l'operatore, qualora si avveda che il reclamo abbia ad oggetto una doglianza relativa al trattamento di dati personali, dovrà avvisare il proprio Responsabile che coinvolgerà la Struttura del DPO.
- Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presa in carico devono essere richiesti gli eventuali elementi al Focal Point/Interfaccia Operativa.
- Entro 5 giorni lavorativi il Focal Point/Interfaccia Operativa deve fornire gli elementi richiesti oppure indicare la non competenza a fornire tali elementi.
- Entro 1 giorno lavorativo, la struttura di lavorazione del reclamo deve effettuare l'eventuale ulteriore richiesta di elementi ad altro Focal Point/Interfaccia Operativa, in caso la prima richiesta di elementi non sia sufficiente o il Focal Point non sia competente a fornire gli elementi utili.
- Entro 5 giorni lavorativi il Focal Point/Interfaccia Operativa successivamente coinvolto deve fornire gli elementi richiesti.
- Entro 18 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del reclamo la struttura di gestione del reclamo deve aver acquisito gli elementi per la risposta al cliente.

<i>Controlli Chiave</i> <i>L.262/2005</i>	N.A.
<i>Controlli Chiave D. Lgs.</i> <i>231/2001</i>	N.A.
<i>Anticorruzione</i> <i>Strumenti di</i> <i>prevenzione</i>	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 16 di 25
---	---	---

3.4 Sottoprocesso 04 – Chiusura del Reclamo e feed-back al Cliente

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita <i>Operatori gestione Reclami</i> DBR - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti <i>Operatori gestione Reclami</i> FOCAL POINT/o Interfacce operative ove nominate: unità organizzative dei processi aziendali (come indicato nella CO n.293 r.v. “Focal Point- Sistema Gestione Reclami”)
--	--

Entro 30 giorni dalla data di presa in carico, l'Operatore gestione Reclami invia al cliente una delle seguenti tipologie di risposte con la medesima modalità di ricezione del reclamo (indirizzo email tramite CRM nei casi in cui il cliente lo inserisca nella modulistica previsto o via webform, raccomandata A/R, PEC ecc.) avendo cura di inserire in CRM la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto invio (mail PEC di consegna della risposta, numero raccomandata, ricevuta di ritorno, lettera³).

A. una “**risposta definitiva**”, sulla base degli elementi raccolti in fase di istruttoria.
Con la risposta al cliente, il reclamo è chiuso.
In base alla Misura 5 “Requisiti di motivazione della risposta” 1.e) della delibera ART 28/2021, il cliente avrà la possibilità di richiedere chiarimenti sulla risposta ricevuta tramite link dedicato che a sistema riattiverà il reclamo che rimane comunque in stato chiuso, non ricadendo nelle fattispecie previste dalla Misura 6 (Indennizzi) del ART 28/2021. Nella risposta alla richiesta di chiarimenti non sarà presente il link; quindi, non sarà consentito al cliente di effettuare ulteriori richieste di chiarimento.
Nel caso in cui il reclamo presentato sia privo di mail, nella risposta al reclamo vi è una frase di cortesia in cui Trenitalia si rende disponibile ad eventuali chiarimenti.

B. una “**risposta interlocutoria**” consistente in:

- 1) una richiesta di ulteriori elementi o allegati, in mancanza dei quali l'Operatore non è in grado di dare effettivo seguito alla gestione del reclamo (ad. esempio IBAN, Codice Titolo ecc.);
- 2) una proposta di bonus (sotto forma di credito elettronico), di rimborso di **attenzione commerciale** o di voucher che deve essere preventivamente inviata al cliente per la sua accettazione, che chiude definitivamente ogni eventuale futura richiesta relativa al reclamo stesso.

In entrambi i casi il reclamo è classificato “Chiuso con replica indotta”.

Nel caso in cui il cliente fornisca in replica gli elementi necessari o accetti la proposta di attenzione commerciale, questa comunicazione verrà associata al reclamo originale, assumendone lo stesso codice e riavviando il processo per la risposta definitiva e con esso il conteggio (di 30 giorni per la risposta) che riparte da 0.

³ Gli allegati potranno essere inseriti in CRM anche successivamente alla chiusura.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 17 di 25
---	--	-------------------------------------

C. una **“risposta sospensiva”**, previa autorizzazione del Responsabile Post Vendita Territoriale, con la quale si avvisa il cliente che sono necessari degli ulteriori approfondimenti/indagini interne, comunicando la data entro la quale ci si impegna a rispondere in via definitiva ed esaustiva, entro e non oltre ulteriori 60 giorni. In questo caso, l’operatore deve produrre una risposta di tipo A o di tipo B.1/B.2 al massimo entro **novanta** giorni dalla data segnalazione presente in CRM.

Decorso questo termine, va riconosciuto al passeggero l’indennizzo automatico per ritardo nella risposta (Misura 6 della Delibera ART 28/2021), pari al

- **10%** del prezzo del biglietto nel caso di **risposta fornita tra il 91° e 120° giorno** dalla ricezione del reclamo;
- **20%** del prezzo del biglietto in caso di **risposta non fornita entro il 120° giorno** dalla ricezione del reclamo.

L’indennizzo non è dovuto se

- l’importo dello stesso è < 4€;
- il reclamo non è trasmesso secondo le modalità previste, gli elementi minimi e le tempistiche previste nella Misura 3 della Delibera ART n. 28/2021;
- se è stato già corrisposto all’utente un indennizzo previsto dalla Misura 6 della Delibera ART n. 28/2021 in relazione ad un reclamo avente ad oggetto lo stesso viaggio.

Al **Carnet** si applica la stessa modalità di calcolo dell’indennizzo previsto per il biglietto singolo.

Per gli **Abbonamenti**, l’entità dell’indennizzo da corrispondere é previsto in quota fissa pari a:

- 4 € per risposta fornita tra il 91° e 120° giorno dalla ricezione del reclamo
- 8 € per risposta fornita oltre il 120° giorno dalla ricezione del reclamo

Per i servizi regionali si rinvia al dettaglio riportato nelle CGT, Parte III, Punto 8.7.4.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 18 di 25
---	---	---

3.5 Sottoprocesso 05 - Gestione reclamo con altre imprese ferroviarie o gestori di stazione

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita - Post Vendita di territorio <i>Operatori gestione Reclami</i> DBR - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) - Commerciale\Vendita e Assistenza ove presenti <i>Operatori gestione Reclami</i> <u>SOCIETA' DEL GRUPPO</u> RFI, TTper, Trenord, GSReil, GSRetail, ecc. - Strutture Post Vendita
Nel caso in cui il reclamo venga respinto per i profili di competenza sarà necessario trasmettere lo stesso tempestivamente o comunque entro un mese dal ricevimento alla società interessata informandone contestualmente il cliente. Nel caso in cui il reclamo contenga più disservizi afferenti a società diverse, Trenitalia gestirà la parte di propria competenza rispondendo al cliente e, nel contempo, provvederà a trasmettere il reclamo tempestivamente, o comunque entro un mese dal ricevimento, alle società coinvolte informandone il cliente. La condivisione dei file con le Società coinvolte deve avvenire tramite sistemi che consentano una trasmissione sicura delle informazioni (ad es. CRM Reclami, Sharepoint/ One Drive ecc - i file contenenti dati personali devono essere opportunamente protetti da password e crittografati. La password deve essere condivisa tramite canale separato).	
Controlli L.262/2005	Chiave N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 19 di 25
---	---	---

3.6 Sottoprocesso 06 – Monitoraggio e Reporting

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita - <i>Monitoraggio e Controllo Post Vendita</i> - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia AV (SIGSQE AV) DBR - Commerciale Regionale - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale (SIGSQE PR) - Direzioni Regionali\Direzioni Provinciali (DR/DP) DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC) - Compliance - Data Protection Office (DPO) - Legale Direzioni Tecniche e Diritto dell'Unione Europea (LDTDUE) FOCAL POINT (FC) U.O Responsabili Struttura Organizzativa di Riferimento come indicato nella CO n.293 r.v. <i>"Focal Point- Sistema Gestione Reclami"</i> AFFARI REGOLATORI E ANTITRUST POLO PASSEGGERI - <i>Regolazione</i>
	<i>Monitoraggio e Controllo Post Vendita</i> elabora ed invia mensilmente i seguenti Report: • di macroprocesso per il Direttore della Direzione • di dettaglio per le strutture di processo DBAV, DBIC e FS Security, come supporto all'analisi della qualità dei servizi erogati da ogni processo e per definire le successive azioni di miglioramento; • di produttività per il Responsabile Post Vendita e per il Responsabile di Processo Inoltre, Post Vendita produce trimestralmente un report su un campione di reclami relativi ai propri processi (Reclami e Rimborsi), nel quale indica le azioni di miglioramento a fronte di reclami che risultino fondati e classificazioni attribuite ai reclami che risultino errate ed i relativi tempi di verifica delle azioni stesse. Il report viene condiviso con il Responsabile PV, inviato a SIGSQE AV ed inserito in SCRIPTA. Le Direzioni Regionali\Provinciali di DBR elaborano un report trimestrale estratto da data warehouse che viene inviato alla struttura di Commerciale Regionale e SIGSQE Regionale. Nel report sono richiamate le azioni di miglioramento promosse dalle Direzioni Regionali\Provinciali a seguito dei reclami, che trovano riscontro nei sistemi aziendali dedicati alla tracciatura delle azioni correttive. Commerciale Regionale consolida il report e lo trasmette al Responsabile di Direzione rappresentando gli elementi di input per il riesame di Direzione. Commerciale Regionale invia la reportistica di dettaglio ai Focal Point centrali ed eventuali altre strutture aziendali che ne facciano richiesta. Inoltre, Commerciale Regionale sulla base delle analisi realizzate può individuare eventuali ulteriori azioni di miglioramento sui propri perimetri di pertinenza e segnalarle alle Direzioni Regionali/Provinciali per la loro attuazione.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 20 di 25
---	---	---

Le competenti strutture Post Vendita di DBAV e DBR trasmettono annualmente alla struttura Affari Regolatori e Antitrust/Regolazione le informazioni previste dalla Misura 7.3 della Delibera ART n. 28/2021 da pubblicare nella Relazione sulla qualità dei servizi prevista dal Regolamento UE n. 782/2021.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione e ABC Management System:</u> <i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 21 di 25
---	---	---

3.7 Sottoprocesso 07 – Istruttorie derivanti da reclami di seconda istanza o segnalazioni trasmessi dai passeggeri all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.p.A DBAV - Customer Service e Vendita Diretta AV (CSVD AV) - Post Vendita - <i>Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo AV</i> - <i>Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno</i> DBIC - Commerciale IC e Internazionale - <i>Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo IC</i> DBR - Commerciale Regionale - Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche - Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali (DR/DP) FOCAL POINT (FC) U.O Responsabili Struttura Organizzativa di Riferimento come indicato nella CO n.293 r.v. <i>“Focal Point- Sistema Gestione Reclami”</i> AFFARI REGOLATORI E ANTITRUST POLO PASSEGGERI - <i>Regolazione</i> DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC) - Legale Direzioni Tecniche e Diritto dell’UE (LDTDUE) - Compliance SOGGETTI ESTERNI Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
Per la gestione delle richieste di informazioni e segnalazioni da parte dell’ART, comprese quelle relative ai servizi di competenza regionale e locale ex art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 70/2014, formulate a seguito di reclami dei passeggeri si rinvia all’apposita sezione della CO n.327/AD r.v. <i>“Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti”</i>, salvo quanto previsto al presente paragrafo. In virtù di quanto previsto dalla normativa applicabile, i clienti di Trenitalia possono presentare un reclamo di seconda istanza all’ART, qualora, dopo aver presentato reclamo a Trenitalia, ritengano che la risposta ricevuta non sia soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso. - In tali casi le richieste di informazioni e segnalazioni da parte dell’ART pervenute tramite la casella PEC indicata nella suddetta CO n. 327/AD r.v. sono inoltrate da Affari Regolatori e Antitrust Polo Passeggeri/Regolazione alle Direzioni di Business interessate per competenza e, nei casi di particolare rilevanza, a Legale Direzioni Tecniche e Diritto dell’UE (LDTDUE) e Compliance, ai fini del monitoraggio del rischio di non conformità. Tali richieste sono prese in carico dai Responsabili delle seguenti strutture: • se la competenza riguarda la DBAV: - Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV;	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 22 di 25
---	---	--

- se la competenza riguarda la DBIC
 - Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo IC;
- Se la competenza riguarda la DBR:
 - Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche.

Se sussiste la competenza “mista” tra le Direzioni di Business, queste concordano con le altre strutture interessate, la gestione delle fasi successive per i rispettivi perimetri di competenza.

Gestione richiesta di informazioni – DBAV/DBIC

Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno di Post Vendita AV cura le istruttorie e tutte le indagini necessarie a reperire, approfondire e lavorare le pratiche di reclamo eventualmente associate alla richiesta di informazioni provenienti dall’Autorità. Tale attività viene svolta in service per le strutture *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV* e *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*.

Il reclamo cui eventualmente fa riferimento l’ART nella richiesta di informazioni, nel caso fosse stato già chiuso, viene riaperto in CRM (“reclamo replica”) a cura della struttura che lo aveva in carico indicandolo come reclamo critico e attribuendo come motivo di criticità la richiesta di informazioni ART – “motivazione ART”.

Tutti gli eventuali ulteriori elementi documentali relativi alla gestione del reclamo e raccolti in fase istruttoria dovranno essere caricati nel CRM come allegati del reclamo riaperto. A seguito di specifica richiesta da parte di *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV/Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*, il reclamo può essere riesaminato inviando ulteriore risposta al cliente previa condivisione con la struttura richiedente.

Nel caso in cui il reclamo a cui eventualmente fa riferimento l’ART nella richiesta di informazioni risulti ancora aperto la struttura che lo ha in carico lo indica come reclamo critico attribuendo come motivo di criticità la richiesta di informazioni ART – “motivazione ART”.

Il reclamo segue l’iter istruttoria e la chiusura viene condivisa con *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV/Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*.

Tutti gli elementi documentali relativi alla gestione del reclamo e raccolti in fase istruttoria sono caricati nel CRM come allegati del reclamo.

Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno di Post Vendita AV, inoltre, trasmette a seconda della competenza della richiesta, rispettivamente a *Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo AV* o *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*, la documentazione necessaria, coerentemente con le tempistiche definite da quest’ultime, al fine di rispettare le scadenze fissate dall’ART.

Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo AV o *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC* in base alla documentazione ricevuta, curano l’istruttoria, i necessari approfondimenti e predispongono una prima bozza di risposta alle richieste di informazioni dell’ART a *Regolazione* per le verifiche di competenza.

Nel caso in cui quest’ultima richieda ulteriori approfondimenti pertinenti al reclamo, *Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno* di Post Vendita AV si adopera per fornire tempestivamente le necessarie integrazioni per il tramite di *Conciliazione Paritetiche e Presidio Normativo AV* o *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*.

Gestione delle segnalazioni trasmesse da ART a Trenitalia per seguito di competenza DBAV/DBIC

Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno di Post Vendita AV, a seguito di richiesta da parte di *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV* e *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*, cura le istruttorie e tutte le indagini necessarie a

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 23 di 25
---	--	-------------------------------------

reperire, approfondire e lavorare le segnalazioni dei clienti trasmesse dall'ART a Trenitalia che non configurano una violazione del Regolamento Europeo o che sono state inviate erroneamente all'Autorità.

Nel caso in cui la segnalazione del cliente sia già presente a sistema CRM, *Reclami, Reclami, Furti Bagagli e Infortuni a Bordo Treno* di Post Vendita AV lavora il reclamo fornendo riscontro al cliente e copia della risposta alla struttura *Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo AV e Conciliazioni Paritetiche e Presidio Normativo IC*.

Nel caso in cui la segnalazione del cliente non sia presente a sistema CRM Reclami, il Post Vendita procede all'inserimento del reclamo, se non di competenza del processo Indennizzi/Rimborsi, e alla lavorazione dello stesso come nei modi d'uso, indicando lo stesso come reclamo critico e attribuendo come motivo di criticità la segnalazione ART – “motivazione ART”

Gestione richiesta di informazioni - DBR

Qualora una richiesta informazioni dell'ART faccia riferimento a un reclamo già chiuso, questo viene riaperto in CRM (“reclamo replica”) a cura del Commerciale DR/DP che lo ha in carico indicandolo come reclamo critico e attribuendo come motivo di criticità la richiesta di informazioni ART, inserendo a sistema “motivazione ART”.

Tutti gli eventuali ulteriori elementi documentali relativi alla gestione del reclamo e raccolti in fase istruttoria dovranno essere caricati nel CRM come allegati del reclamo riaperto.

A seguito di specifica richiesta da parte del Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche Regionale il reclamo può essere riesaminato inviando ulteriore risposta al cliente previa condivisione con il Commerciale DR/DP che ha in carico la pratica.

Nel caso in cui il reclamo a cui eventualmente fa riferimento l'ART nella richiesta di informazioni risulti ancora aperto la DR/DP che lo aveva in carico lo indicherà come reclamo critico attribuendo come motivo di criticità la richiesta di informazioni ART – “motivazione ART” (voce non ancora presente in CRM).

Il reclamo segue l'iter istruttorio e la chiusura viene condivisa con il Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche Regionale.

Tutti gli elementi documentali relativi alla gestione del reclamo e raccolti in fase istruttoria devono essere caricati nel CRM come allegati del reclamo.

Le Strutture Commerciali delle DR/DP raccolgono la documentazione necessaria, coerentemente con le tempistiche comunicate dal Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche, al fine di redigere una bozza di risposta alla richiesta di informazioni dell'ART da inviare a *Regolazione* per le verifiche di competenza, per il tramite del Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche.

Nel caso in cui *Regolazione* richieda ulteriori approfondimenti pertinenti al reclamo, la struttura Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche si interfaccia con le Strutture Commerciali delle DR/DP che si adoperano per fornire tempestivamente le necessarie integrazioni.

Gestione delle segnalazioni trasmesse da ART a Trenitalia per seguito di competenza DBR

Il Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche invia alle DR/DP competenti le segnalazioni e i reclami ricevuti dall'ART che non configurano una violazione del Regolamento Europeo o che siano state inviate erroneamente all'Autorità, relativi ai servizi regionali.

Nel caso in cui la segnalazione/reclamo del cliente sia già presente nel sistema CRM Reclami, Commerciale di DR/DP lavora il reclamo, se non già fatto, fornendo riscontro al cliente e copia della risposta a Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 24 di 25
---	---	---

Nel caso in cui la segnalazione/reclamo del cliente non sia presente a sistema CRM Reclami, Commerciale di DR/DP procede all'apertura del reclamo, se non di competenza del processo Indennizzi/Rimborsi, e alla lavorazione dello stesso nei modi d'uso, indicando lo stesso come reclamo critico e attribuendo come motivo di criticità la segnalazione ART – “motivazione ART”.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro-attività a rischio Cod. M: Altri rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e le Autorità Pubbliche di Vigilanza/ Autorità Amministrative Indipendenti, le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali - PROCESSO A RISCHIO M.4: Gestione dei procedimenti, delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza/ Autorità Amministrative Indipendenti previste dalla legge, anche in occasione di visite ispettive</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”; <u>ABC Management System:</u> “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 227.3/AD del 26 giu 2023 Procedura Gestione Reclami Passeggeri	AD Pagina 25 di 25
---	--	---

4. Documentazione di Riferimento

LEGISLAZIONE VIGENTE

Regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (recast del Regolamento CE n. 1371/2007 e D.Lgs 70/2014)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO AZIENDALI

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e s.m.i.;
- Carta dei Servizi passeggeri;
- Carte dei Servizi regionali;
- CO n 504/AD Politica Aziendale di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- CO n.449/DAFC del 28 ago 2014 "Procedura di Vendita Diretta" r.v.;
- CO n.441/DRUO r.v. "Linee Guida per la gestione delle azioni interne di miglioramento derivanti dai reclami della clientela sulla qualità del servizio";
- CO n. 327.3/AD del 14 apr 2017 "Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti"
- COI n. 25/AD del 5 ago 2021 "Modello di Gestione per la Protezione dei Dati Personali in Trenitalia e Società controllate"
- CO 293/DRUO r.v. "Focal Point- Sistema Gestione Reclami"
- Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Trenitalia
- *Anti Bribery&Corruption Management System* di Trenitalia SpA revisione vigente
- *Framework di Data Protection* del Gruppo FS Italiane

5. Allegati

Allegato 1 : modulo reclami

Allegato 1 bis: modulo ricevuta di registrazione del reclamo/ricevuta per il cliente